Commissio nuntio apostolico Helvetiarum super concordia Basileensi

Clemens PP. XIV. · 1769-08-19 · Latin

IX.

Commissio Nuncio apostolico Helvetia- rum super approbatione, et con- firmatione concordie ab episcopo, et capitulo ecclesiz Basilien. initae quoad jurisdictionem in territoriis trium pa- gorum ad ecclesiam Basilicensem spe- ctantium,

Venerabili fratri Aloisio archiepiscopo Czesarien. Nostro, et apostolice 3Se- dis in dominio Helvetiorum , et Re- thorum Nuntio. :

Clemens PP. XIV.

Venerabilis frater salutem, et apostolicam benedictionem.

$. 1. Bae pastoralis officii, quod auctore Domino gerimus , exigit ; ac po- stulat, ut ad ea sollicitis etiam studiis intendamus , per qu: tranquillitati. , ac quieti christiüdelium: ubique existen- tium , ut. ferventius ipsi Deo inservire valeant , opportune consulitur , atque idcirco qux 'ad eorum pacem, tranquil- litatemque firmandam provide consti- tuta fuisse noscuntur , apostolici mu- niminis Nostri przsidio libenter coa- stabilimus , prout omnibns mature per- pensis, in Domino conspicimus expe- dire.

$. 2. Sane pro parte tua Nobis nu- per expositum fuit, quod cum jamdu- dum in tribus pagis Schliengeu , Mau- chen, et Steinenstatt nuncupatis pro tempore existentes episcopi Basileen- sis jurisdictionem intra pagos ipsos utpote ad Basileensem Ecclesiam spe- ctantes exercuerint , extra vero hujus- modi pagorum msenia, seu domos, et in eorum territoriis alii jurisdictionem sibi competere asseruissent , ex hoc tam proximo , ac fere promiscuo Jurisdictio- nis exercitio antique dudum , ac fre- quentissimz ortz fuerant , et in dies oriebantur lites , ac controversice in ma- ximum pacis , ac quietis incolarum ejusmodi pagorum damnum , et prze- judicium. Quo circa venerabilis frater Simon Nicolaus modernus episcopus Ba- sileen eo quo pollet studio publics tran- quillitatis ; ac quietis christifidelium su: cura creditorum omnium litium, et con- troversiarum hujusmodi causas penitus amovere, ac adimere , remque totam ope concordizx , ac transactionis compos nere curavit. ^

Dat. die 1g. Augut-ti 1759. Auno I.

Proeminm

Expositio precum

Sratus mnitz oncordim ex- : ponüur

E Concordia t postoliea au» E. ctoritate robo- [. ratur.

$. 3. Post dinturnam igitur jatium hujusmodi disquisitionem ab iis, qui ex utraque parte deputati fuerant serio babitam , die tandera x. junii currentis auni MDCCLxIx. res ad optatum exitum perducta, atque concordia , et trausa- ctio in oppido civitate nuncupat. Car- loruhe Basileen , seu- alterius dizecesis inita fait. In. hac autem concordia , seu transactione prz cseteris omnia jura in territoriis triura pagorum predictorum ia eumdem Simonem Nicolaum episco- pum; illiasque in episcopatu predicto successores translata amplissime fue— runt, declarando iasuper, quod man- cipia habentia fixas sedes in locis ad ipsum episcopum pertinentibus ad eum spectare deberent; e contra vero prae- fatus episcopus transitum pro militari- bus , et aliis quibuscumque copiis per territorium , ac pagum ipsum Schblien- gen predictum , una cum jure inqui- rendi, fodiendi, et Javandi ferra mine- ralia, sub certis conditionibus et pactis Concessit, et nonnullorum domorum , fundorom , hortorum , sylvarum , deci- marum, censuum, et reddituum in con- cordia przfata designatorum una cum eorum juribus , et oneribus suo , ejus- que in episcopatu successorum nomine cessionem peregit, certamque spelte , ac lignorum quantitatem prestare eo- dem nomine promisit , aliis etiam ad- ditis pactis , et. conventionibus, prout in dicta concordia , seu transactione , €pojus tehorem przsentibus pro plene, et sufficienter expressis, iusertis habe- ri volumus , uberius continetur.

$. 4. Gum autem sicut eadem ex- positio subjungebat , dilecti filii capitu- lum, et canonici prafate ecclesie Ba- sileen hujusmodi concordiam , et tran- sactionem collaudaverint, eique suum assensum unanimi voto prabucrint , et tam idem Simon Nicolaus episcopus , quam predicti capitulum , et canonici concordiam , seu transactionem hanc per Nos approbari , et confirmari plu-

. rimum desiderent. INos ejusdem Simo-

nis Nicolai episcopi zelum, prudentiam, ac in procuranda sibi commissi gregis tranquillitate ; et in juribus sux eccle- sic vindicandis, promovendisque sin- gularem fidem , ac diligeutiam pluri- xum in Domino commendantes, ip- sius , et dictorum capituli , et canoni- corum votis quantuma cum Domino pos- sumus favorabiliter. annuere volentes , eorumque singulares personas a quibus- vis excommunicationis , et interdicti , aliisque ecclesiasticis censuris, senten- tíis, ct ponis quovis modo , et quacum-

que de causa latis, si quas forte incur- verunt , bujus tantum rei gratia absol- ventes , et absolutas fore censentes, se- rio prius ejusdem transactiouis , sett coucordizx tenore perpenso , considera- tisque omnibus , et singulis in ea con- tentis , et expressis , fraternilati tu:

per presentes comimittimus , et mandamus ut concordiam , seu transactionem hu- jusmodi die x. junii currentis anni , ut prefertur , initam , una cum omnibus, el singulis in ea contentis , et expressis auctoritate Nostra apostolica tenore prz- sentium approbes , et confirmes , om- nesque, ac singulos juris, et facti, ac solemnitatum etiam substantiales defe- ctus , si qui desuper quomodolibet in- tervenerint , auctoritate , et tenore pro- dictis sanes , ac suppleas. Volumus au- tem , quod in decreto hujusmodi ap- probationis ;, confirmationis , et sanatio- nis vigore presentium per te, nt pr&- fertur , edendo eiusdem transactionis te- norem. inseras , et apponas,

$. 5. Decernentes ipsas przesentes literas semper firmas, validas , et effi- , caces existere , et fore , suosque plena- rios , et integros effectus sortiri, et 'ob- tinere ; illisque, ad quos spectat ; et pro tempore quandocumque spectabit in om- nibus , et per omnia plenissime suffra- gari , ac ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quos- cumque judices ordinarios , et delegatos etiam causarum palatii apostolici audi- tores, ac Sanctze Roman: Ecclesi Car- dinales etiam de latere legatos, et Sedis apostolice Nuncios judicari, et definire debere , ac irritum , et inane si secus super his a quoquam quavis aucterita- te scienter , vel ignoranter contigerit at- tentari.

$. 6. Non obstantibus felicis recor- dationis Pauli PP. IL. praedecessoris no- stri de rebus Ecclest€ nou alienandis , aliisque apostolicis , et in universalibus, provincialibusque , et synodalibus con- ciliis editis generalibus , vel specialibus constitutionibus , et ordinationibus, nec non diete Ecclesiw, et aliis quibusvis etiam juramento, conlirmatione apo- stolica, vel quavis firmitate alia robo- ratis statutis, et consuetudinibus ; , pri- yilegiis quoque indultis, et literis apo- stolicis superioribus, et personis sub quibuseumque tenoribus , et forniis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum de-

Classula su- blnta, et decre- tum irritans.

Derogatac omnibus in tontrarinm [a-

cicnubusg.

rogatoriis , aliisque efficacioribus effica- .

cissimis, ac insolitis clausulis , irritan--

tibusque , et aliis decretis in genere , vel in specie , ac aliis in contrarium | quomodolibet coneessis ; "approbatis , et

innovatià. Quibus omnibus , et singulis illorum tenore przscentium pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes , illis alias jn suo robore permansuris , ad przemis- sorum effectum , hac vice dumtaxat specialiter , et expresse derogamus, cz- terisque contrariis quibuscumque.

Datum Rom: apud sanctam iMa- riam Majorem sub annulo piscatoris die decima nona augusti millesimo septin- gentesimo sexagesimo nono, pontifica- tus Nostri anno primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. This commission reports the agreement and directs its insertion in the later confirmation decree. The OCR remains uncorrected. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.